

房屋买卖合同纠纷中显失公平的认定

——程某诉于某、某中介公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(2023)吉24民终1410号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):程某

被告(被上诉人):于某、某中介公司

第三人:陈某

【基本案情】

程某与案外人陈某系母子关系,陈某与案外人张某系夫妻关系,于某与某中介公司的法定代表人于某强系父子关系。2020年1月20日,程某购买敦化市某房地产开发公司开发建设的案涉房屋,建筑面积为156.93平方米。程某购房时,由张某替程某向敦化市某房地产开发公司转账支付购房款1513519元。2022年7月,程某因急需用款欲出售案涉房屋,经他人介绍到某中介公司商洽。程某与于某强经多次协商后于2022年8月3日签订《房屋买卖合同》。合同约定:某中介公司为居间人,程某将案涉门市房及附属建筑物地下一层及升降机、升降机以55万元的价款出售给于某。合同签订后,于某强、于某先后四次向程某女朋友梁某支付52万元。其间,程某陪同于某强到敦化市某房地产开

发公司售楼处交纳1万元，将案涉房屋原登记购买人程某变更为于某。同日，于某强向敦化市某房地产开发公司支付案涉房屋物业专项维修基金11770元。2022年8月9日，于某向敦化市某房地产开发公司交纳相关税费，并于2022年8月23日取得案涉房屋不动产权证书。

【案件焦点】

1. 案涉房屋买卖合同是否构成显失公平；2. 案涉房屋买卖合同是否符合可撤销情形。

【法院裁判要旨】

吉林省敦化市人民法院经审理认为：当事人依据《中华人民共和国民法典》第一百五十一条的主张撤销民事法律行为时，应当对显失公平的主、客观要件承担举证责任。本案中，程某作为完全民事行为能力人，其对签字的事实认可，对由此产生的法律后果应是明知的，程某不能证明签订案涉合同时其处于危困状态、缺乏判断能力，亦不能证明于某存在“利用”其不利状态的主观过错情形。本案民事法律行为成立的时点为2022年7月，程某以案涉房屋购买时支付的价款主张权利义务的失衡不符合法律规定。当事人之间权利义务关系的失衡必须要达到“显著”的程度，法律才有必要进行干预。本案难以认定程某与于某之间权利义务关系的失衡已达到“显著”的程度。

吉林省敦化市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百一十九条、第一百四十三条、第一百五十一条、第一百九十九条、第五百零二条、第五百零九条、第五百九十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零八条之规定，判决如下：

驳回原告程某的诉讼请求。

程某不服一审判决，提起上诉。

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院经审理认为：从《中华人民共和国民法典》第一百五十一条规定可以看出，当“一方处于危困状态、缺乏判断能

力等情形”与“民事法律行为成立时显失公平”之间存在“利用”和“致使”的因果关系时才会构成显失公平，受损害方才有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销该民事行为。本案中，结合程某的女朋友联系出卖房屋的聊天记录、签订房屋买卖合同时的录像以及履行合同等情形来看，可以认定案涉合同是在自愿平等的基础上签订的。庭审中，程某未能提供充分证据证明签订案涉合同时自己正处于危困状态、缺乏判断能力等情形，以及于某利用该情形与自己签订案涉合同的事实。虽然案涉房屋交易时的价格确实属于畸低的范畴，但不能因此而否定案涉合同系双方当事人在自愿平等的基础上经过充分协商而签订且已履行完毕的事实，由此产生的市场风险只能由程某自己承担。

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一百五十一条规定：“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构予以撤销。”从以上法律规定中可以看出，构成显失公平需满足主、客观两个方面的条件即：客观上一方处于危困状态或缺乏判断能力等情形；主观上另一方存在利用此种情形的故意，致使双方成立民事法律关系时的利益显著失衡。

就本案而言：从案涉《房屋买卖合同》条款的约定和订立及实际履行情况来看，可以判断出双方当事人是出于真意在平等、自愿的基础上达成交易的。在审理本案的过程中，承办法官反复观看2022年8月3日程某与于某在某中介公司办公室签订合同时的视频录像，并综合分析双方当事人在合同中约定的房屋交易价格、付款方式、办理房屋过户手续所产生的更名费的负担、违约责任及房屋交接时间等合同具体内容，以及双方自愿到敦化市某房地产开发公司办理更名手续、交付房款等实际履行情况，得出订立及履行合同时并不存在违反平等、自愿原则之情形的结论。

案涉《房屋买卖合同》的订立及履行过程中并没有出现满足“显失公平”的情形。从《中华人民共和国民法典》第一百五十一条规定中可以看出，当“一方处于危困状态、缺乏判断能力等情形”与“民事法律行为成立时显失公平”之间存在“利用”和“致使”的因果关系时才会构成显失公平。在本案中，尽管案涉房屋的交易价格明显超出正常交易价格的范畴，但程某并没有向法庭提供证据证明交易当时自己处于危困状态或缺乏判断能力，也未能举证证明于某或某中介公司故意利用自己的不利状态，致使双方之间的利益关系显著失衡的事实。

从以上两点中可以看出，程某作为对房屋买卖合同的性质、交易价格、订立及履行合同的法律后果和房屋交易中存在的商业风险等具有通常的认知和辨别能力的完全民事行为能力人，应对自己自愿订立及履行案涉房屋买卖合同的行为承担相应的法律后果，由此而产生的交易风险也只能由程某自己承担。

显失公平制度的设计并不是为了消除当事人应当承担的商业风险，而是禁止或限制一方当事人获得不符合交易规则的“暴利”。因此，从尊重当事人处分权和保护交易安全的角度出发，不能仅因交易价格畸低而否定或撤销双方基于平等、自愿基础上订立和履行的合同。而在显失公平的认定上，应正确把握构成要件，谨慎认定可撤销情形，以维护市场交易的安全和稳定。

编写人：吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 朴仁杰 苏依林

无权处分房屋买卖合同的过户责任认定

——王甲诉王乙房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省许昌市中级人民法院(2023)豫10民终1829号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王甲

被告:王乙

第三人(上诉人):郭某

【基本案情】

2023年2月18日,王甲(买方)与王乙(卖方)签订《二手房屋买卖合同》一份,约定:王甲购买王乙建筑面积为251.22平方米的住宅一套,房屋总金额为人民币180万元,由王甲于当日支付王乙购房订金1万元,20日内支付首付款100万元整(含购房订金),剩余房款97万元以二手房按揭贷款方式进行支付,支付期限为30个工作日(具体付款时间以银行审批放款的时间为准)。双方在房地产交易所办理完过户手续后3日内,王乙将房屋交付王甲。王乙在合同中保证其为房屋的合法所有权人,有完全处分权,能及时配合办理过户手续,并保证该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,一旦存在纠纷,王乙承担全部责任。

上述合同签订后,王甲通过微信方式向王乙支付订金1万元,并多次要求

支付剩余首付款99万元。双方合同签订后，王乙明确表示不愿再将案涉房屋出售给王甲，双方协商不成，王甲于2023年3月9日诉至魏都区人民法院。王甲向法院提出请求：(1)确认双方于2023年2月18日签订的《二手房房屋买卖合同》合法有效。(2)依法判令王乙履行约定，将涉案房屋产权变更登记到王甲名下，并配合王甲办理该房屋的按揭贷款手续。(3)本案的诉讼费用、诉前财产保全费用、保函费、律师费及其他费用等由被告承担。王乙的妻子郭某作为有独立请求权的第三人参与诉讼，以涉案房产系其与王乙夫妻共同财产，出售行为严重侵害其合法权益为由，请求法院确认王乙与王甲于2023年2月18日签订的《二手房房屋买卖合同》无效。

2023年3月30日，王甲通过他人账户向王乙尾号1141银行账户转款99万元，王乙于当日分五笔将该99万元退还原账户。另查明，案涉房屋不动产权证显示权利人为王乙，共有情况为房屋单独所有，该房屋售卖时无人居住。王乙与郭某于2014年6月10日办理结婚登记手续，婚姻关系存续至今。

【案件焦点】

1. 案涉房屋买卖合同是否有效；2. 案涉合同是否能够继续履行并办理过户 登记。

【法院裁判要旨】

河南省许昌市魏都区人民法院经审理认为：依法成立的合同，自成立时生效。本案中，原告王甲与被告王乙签订的二手房房屋买卖合同系双方的真实意思表示，其约定未违反法律强制性规定，王甲关于确认合同合法有效的请求，符合法律规定，本院予以支持。不动产出售系家庭的一项重要决策，且案涉数额较大，第三人郭某作为王乙配偶，对王乙售房行为不知情与常理不符。不动产登记显示案涉房屋为王乙单独所有，且王乙

庭审中陈述房款系其弟支付，综合 本案案情，郭某关于确认案涉合同无效的请求于法无据，本院不予支持。

依法成立的合同，受法律保护。双方于2023年2月18日签订的房屋买卖合同对双方当事人均具有法律约束力，双方均应按照约定全面履行自己的义务。

王甲应在本判决生效后二十日内将剩余首付款99万元支付给被告王乙，并在办理按揭贷款后将剩余房款97万元支付给王乙。王乙应遵循诚信原则，严守契约精神，按照约定及时配合王甲办理相关过户手续，并将房屋交付王甲。故对王甲关于王乙继续履行合同、办理过户手续及其他附随义务的请求，本院予以支持。

河南省许昌市魏都区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第四百六十五条、第五百零二条、第五百零九条、第五百七十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、确认王甲、王乙于2023年2月18日签订的《二手房房屋买卖合同》合法有效；

二、王乙继续履行与王甲于2023年2月18日签订的《二手房房屋买卖合同》；

三、王甲于本判决生效后二十日内支付王乙购房首付款990000元；

四、王乙于本判决生效后二十日内配合王甲将房屋产权变更登记至王甲名下，并配合办理按揭贷款手续；

五、驳回第三人郭某的诉讼请求。

郭某不服一审判决，提起上诉。

河南省许昌市中级人民法院经审理认为：关于案涉房屋是否系王乙与郭某的夫妻共同财产的问题。《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定：“夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻共同财产，归夫妻共同所有：（一）工资、奖金、劳务报酬；（二）生产、经营、投资的收益；（三）知识产权的收益；（四）继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外；（五）其他应当归共同所有的财产。夫妻对共同财产，有平等的处理权。”本案中，王乙取得案涉房屋系在其与郭某婚姻关系存续期间，即便该房屋的购房款系案外人支付，但在案外人未主张权利，没有证据证明该房屋只归王乙个人所有的情况下，根据上述法律规定，应当认定该房屋为王乙与郭某的夫妻共同财产，归夫妻共同所有。关于王甲主张因案涉房屋登记在王乙个人

名下应为其个人财产的抗辩理由，《中华人民共和国民法典》第二百二十条规定：“权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记……”这意味着房产登记本身不是确定房屋产权最终且不可抗拒或改变的依据，只是一种权利证明或权利表征，如果有证据证明该房产为实质上夫妻共有，则认定为共同共有，并不拘泥于房产登记的财产所有形式，因此王甲的该抗辩理由不能成立。

关于案涉房屋买卖合同效力的问题。《中华人民共和国民法